

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2299/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด สระบุรี
นาย ประวัติ เป็น โจทก์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

พฤติการณ์ที่จำเลยรับรถจักรยานยนต์ของกลางไว้จากผู้อื่นแล้วเปลี่ยนแปลงสภาพของรถจากสีแดง แล้วใช้สีน้ำเงินพ่นทับไว้ทั้งยังเปลี่ยนแปลงแฮนด์ และกระบังลมใหม่เพื่อมิให้เจ้าของเดิม จำได้แล้วนำรถไปเก็บไว้ที่ที่พักของจำเลยโดยใช้ผ้าคลุมไว้อย่างมิดชิดในลักษณะซ่อนเร้น ย่อมแสดงชัด ว่าขณะจำเลยรับรถของกลางไว้ จำเลยต้องทราบดีว่าเป็นของร้ายที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์จำเลยมีความผิดฐานรับของโจร.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2525 มาตรา 11

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 2 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การ พิจารณายู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี 4 เดือน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พฤติการณ์ของจำเลยที่เปลี่ยนแปลงสภาพของรถจากสี แดงแล้วใช้สีน้ำเงินพ่นทับไว้ทั้งยังเปลี่ยนแฮนด์และกระบังลมใหม่เพื่อมิให้เจ้าของ เดิมจำได้ และนำรถไปเก็บไว้ที่ที่พักของจำเลยโดยใช้ผ้าคลุมไว้อย่างมิดชิดใน ลักษณะซ่อนเร้นเช่นนี้ย่อมแสดงชัดว่าขณะจำเลยรับรถของกลางไว้ จำเลยต้องทราบ ดีว่าเป็นของร้ายที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ มิฉะนั้นจำเลยคงไม่พยายาม ดัดแปลงสภาพของรถให้ผิดไปจากของเดิม ทั้งยังได้ซ่อนไว้อย่างมิดชิด แทนที่จะ เก็บไว้ในตู้อย่างเปิดเผยเพื่อรอเจ้าของมารับคืนไป...ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น